

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 12 năm 2023

Hợp đồng số: 1201/2023/HĐ-STTTT-VIETTEL

Gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Dịch vụ giám sát an ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh”

Căn cứ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính, Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghe nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Quy định phân cấp quản lý tài sản công của tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 về việc quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ thông tư số 23/2020/TT-BTTTT ngày 9/9/2020 về việc quy định về nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Dịch vụ giám sát an ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh”;

Căn cứ Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Dịch vụ giám sát an ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh”;

Căn cứ E-HSDT của nhà thầu Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; mã số doanh nghiệp 0100109106; địa chỉ lô D26 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;



Căn cứ Biên bản thương thảo Hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2023 giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, thực hiện gói thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Dịch vụ giám sát an ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh”;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-STTTT ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Dịch vụ giám sát an ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh”;

Căn cứ Thư chấp thuận và trao hợp đồng ký ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông gửi Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội;

Hôm nay, tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận, chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A): Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ: Số 17 Nguyễn Trãi, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 0259 3922753,

Fax: 0259.3920292

Tài khoản: 9527.2.1051250

Tại: Kho bạc Nhà Nước Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500414486

Đại diện: Ông **Đào Xuân Kỳ**,

Chức vụ: Giám đốc

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B): Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Địa chỉ: Lô D26, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.62556789

Fax: 024.62996789

Email: vietteladm@viettel.com.vn

Tài khoản: 1204301116

Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch 1.

Tên tài khoản: Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội;

Mã số thuế: 0100109106

Đại diện: Ông **Phạm Hồng Lành**, Chức vụ: **Giám đốc Viettel Ninh Thuận – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.**

(Giấy ủy quyền số 6015/GUQ-CNVTTQĐ ngày 03/11/2022 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân)

Địa chỉ chi nhánh: số 369, đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;

Điện thoại: 0259.6250007;

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ giám sát an ninh mạng với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Bên A giao cho Bên B thực hiện việc cung cấp dịch vụ giám sát an ninh mạng phục vụ gói thầu: Thuê dịch vụ giám sát an ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh theo đúng yêu cầu tại E-HSMT, E-HSDT.

Địa điểm cung cấp: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi, phường Kinh Dinh, tp Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

Điều 2. Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phạm vi cung cấp và bảng giá cùng các Phụ lục khác);
2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
4. E-ĐKCT của hợp đồng;
5. E-ĐKC của hợp đồng;
6. E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);
7. E-HSMT và các tài liệu sửa đổi E-HSMT (nếu có);
8. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng quy định tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định trong E-ĐKCT của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong E-ĐKC và E-ĐKCT của hợp đồng.

Cử người có trách nhiệm phối hợp với bên B trong quá trình triển khai, ký biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện của bên B theo đúng yêu cầu quy định tại hợp đồng.

Đảm bảo mọi điều kiện cần thiết: cung cấp hạ tầng, các điều kiện đảm bảo như: thủ tục vào, ra... phục vụ Bên B triển khai cài đặt các thiết bị, dịch vụ đảm bảo đúng các cam kết của Hợp đồng;

Sử dụng dịch vụ hợp pháp theo quy định tại Hợp đồng, các Phụ lục Hợp đồng đúng tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thông tin do Bên B quy định và phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ công nghệ thông tin thuộc sở hữu của Bên A.

Cung cấp danh sách cán bộ, chuẩn bị địa điểm và các điều kiện cần thiết để bên B thực hiện đào tạo, hướng dẫn sử dụng theo đúng quy định.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B

- Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ dịch vụ như quy định tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong E-ĐKC và E-ĐKCT của hợp đồng.

- Bên B đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn về sinh môi trường, đảm bảo an toàn về cháy nổ trong quá trình thực hiện các hạng mục công việc tại Bên A;

- Bên B có biện pháp và đảm bảo không bị thất thoát các thông tin liên quan trong quá trình thực hiện công việc. Có quy chế quản lý cán bộ nhân viên được cử đến làm việc và cung cấp quy chế cho Bên A để Bên A phối hợp giám sát;

- Tổ chức triển khai và phối hợp với bên A ký báo cáo, biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện theo đúng quy định tại hợp đồng.

- Tổ chức hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, cung cấp hoá đơn cho Bên A.

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1. Giá trị hợp đồng là **4.550.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng); bao gồm: các thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Phương thức thanh toán:

Thanh toán theo chu kỳ 12 tháng/lần. Vào 15 ngày của tháng đầu tiên mỗi kỳ thanh toán, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của bên B sau khi bên A nhận được đầy đủ hồ sơ, chứng từ phục vụ thanh toán.

Thông tin tài khoản bên B:

- Đơn vị thụ hưởng: Tập đoàn Công nghiệp-Vĩễn thông Quân đội

- Số tài khoản: 1204301116 tại ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch 1

- Mã ngân hàng: 01202001

3. Điều kiện thanh toán

- Mức phí như sau:

+ Năm 2023: 832.425.000 đồng.

+ Năm 2024: 942.575.000 đồng.

+ Năm 2025: 940.000.000 đồng.

+ Năm 2026: 920.000.000 đồng.

+ Năm 2027: 915.000.000 đồng.

- Bên A thanh toán cho Bên B theo từng năm sau khi Bên A nhận đủ hồ sơ thanh toán của Bên B

4. Hồ sơ thanh toán gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán của Bên B;

- Hóa đơn tài chính hợp pháp;

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng (áp dụng cho lần thanh toán đầu);

5. Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng: Việt Nam đồng (VNĐ).

Điều 6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Thời gian triển khai cài đặt: 1 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian cung cấp dịch vụ: 60 tháng kể từ ngày hai bên ký Biên bản hoàn thành triển khai cài đặt.

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và khi bên B cung cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành 08 (tám) bộ, Bên A giữ 06 (sáu) bộ, Bên B giữ 02 (hai) bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
GIÁM ĐỐC**



Đào Xuân Kỳ

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA NHÀ THẦU
TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN
GIÁM ĐỐC
VIETTEL NINH THUẬN**



Phạm Hồng Lành



PHỤ LỤC 01: BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng số: 1201/2023/HĐ-STTT-VIETTEL)

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng (VND)

STT	Hạng mục	Đơn giá	Đơn vị tính	Số lượng	Thành tiền	VAT	Thành tiền có VAT
1	Dịch vụ giám sát An toàn thông tin mạng 24/7 Cloud Managed Security Services (SOC on-cloud) Cloud Lite cho hệ thống CNTT quy mô tối đa 21 máy chủ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu (TTTHDL) tỉnh	465.600.000	Gói/năm	5	2.328.000.000	-	2.328.000.000
2	Phần mềm ATTT				2.222.000.000	-	2.222.000.000
2.1	Phần mềm điều phối, tự động hóa và phản ứng an ninh mạng Viettel Security Orchestration & Response (VCS-CyCir) cho hệ thống SOC Cloud Lite	134.400.000	License/năm	5	672.000.000	-	672.000.000
2.2	Phần mềm giám sát an ninh mạng Viettel Security Information & Event Management (VCS-CyM) cho hệ thống SOC Cloud Lite	178.000.000	License/năm	5	890.000.000	-	890.000.000
2.3	Phần mềm giám sát bất thường ở lớp mạng Viettel Network Security Monitoring (VCS-NSM) hỗ trợ băng thông tối đa 250 Mbps cho hệ thống SOC Cloud Lite	89.000.000	Licence/năm	5	445.000.000	-	445.000.000
2.4	Phần mềm giám sát bất thường trên máy trạm Viettel Endpoint Detection & Response (VCS-aJiant) cho hệ thống SOC Cloud Lite	43.000.000	License / năm	5	215.000.000	-	215.000.000
Tổng cộng giá dịch vụ đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)							4.550.000.000
(Bảng chữ: Bốn tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng)							

PHỤ LỤC 02: BẢNG MÔ TẢ YÊU CẦU DỊCH VỤ
(Đính kèm Hợp đồng số 1201/2023/HĐ-STTTT-VIETTEL)

1. Tiêu chuẩn áp dụng

- Đáp ứng các tiêu chuẩn tại Công văn số 2973/BTTTT-CATTT ngày 04/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước

- Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng phù hợp với quy định Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

2. Yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ

STT	Sản phẩm, dịch vụ	Điều kiện đảm bảo	Ghi chú
1	Dịch vụ giám sát ATTT mạng 24/7/365 cho hệ thống CNTT tại Trung tâm tích hợp dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud Managed Security Service) Cloud Lite tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Ninh Thuận qu mô tối đa 21 máy chủ: - Địa chỉ: Số 17 đường Nguyễn Trãi, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.		
	- Giám sát ATTT 24/7 - Giám sát ATTT thiết bị đầu cuối: Phát hiện thiết bị đầu cuối nhiễm mã độc APT - Giám sát ATTT lớp mạng tại TTDL: Phát hiện kết nối C&C trong phân vùng mạng giám sát; Phát hiện Shellcode/payload tấn công trong traffic mạng thuộc phân vùng mạng giám sát; Cảnh báo lỗ hổng ATTT nghiêm trọng: Cảnh báo các lỗ hổng ATTT mức nghiêm trọng (theo thang đo CVSS 3.0 điểm từ 7 đến 10) của mức hệ điều hành và các ứng dụng phổ biến (Microsoft, Google, Cisco, Adobe, Oracle, Vmware, Apache, IBM).	- Thiết bị đầu cuối (máy chủ) có cài đặt phần mềm giám sát, log hệ thống/ứng dụng có đầy về SIEM cài đặt trên thành phần Cloud của Viettel. - Triển khai đầy đủ thành phần Forwarder và Agent nhằm thu thập dữ liệu. - Triển khai SE agent để thu thập log. - Đảm bảo phần cứng triển khai dịch vụ theo hợp đồng.	Cam kết chất lượng dịch vụ SLA kèm theo
	Báo cáo ATTT - Báo cáo định kỳ (tuần hoặc tháng hoặc quý, năm) về kết quả giám sát; - Báo cáo xử lý sự cố (nếu có).		
	Hỗ trợ xử lý sự cố ATTT từ xa - Viettel thực hiện điều tra, xác minh sự kiện ATTT từ xa. Nếu phát hiện tấn công xâm nhập, tấn công APT các chuyên gia		

	an ninh mạng sẽ tiến hành hỗ trợ điều tra, khoanh vùng và cô lập phạm vi bị tấn công khỏi hệ thống mạng, sau đó thực hiện các biện pháp nghiệp vụ: xác minh, rà soát, lấy mẫu, phân tích mã độc webshell, phân ứng trên toàn mạng để ứng cứu, xử lý và ngăn chặn việc leo thang, mở rộng phạm vi lây nhiễm; - Sau khi hoàn thành ứng cứu sự cố, Sở TT&TT tỉnh Ninh Thuận sẽ nhận được báo cáo gồm cách thức xâm nhập, thời gian lây nhiễm và khuyến nghị cách thức khắc phục các lỗ hổng đã bị lợi dụng trong quá trình bị tấn công. Các chuyên gia ATTT của Viettel sẽ thực hiện điều tra tấn công xâm nhập, tấn công APT nếu có dấu hiệu xảy ra. Ngoài ra, các chuyên gia sẽ tiến hành hỗ trợ dịch ngược, phân tích mã độc, webshell đã thu thập được và phản ứng lại các cuộc tấn công: chặn điều khiển, làm sạch.		
	<u>Tổ chức thực hiện:</u> Mô hình về các thành phần nhân sự vận hành hệ thống Cloud M.S.S đạt chuẩn quốc tế, được chia thành 6 nhóm như sau: • Tier 1 (Viettel) + Đội ngũ trực giám sát trực tiếp nhìn vào màn hình giám sát qua công cụ (giám sát tập trung trên Cloud), thực hiện hoạt động giám sát 24/7 cho hệ thống CNTT tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Ninh Thuận. + Chịu trách nhiệm về việc giám sát, phân tích sơ bộ nhằm nhận diện và phân loại các sự kiện ATTT được cung cấp từ hệ thống các công cụ và từ các bộ phận, quy trình hoạt động khác. Nội dung giám sát cơ bản gồm: ○ Giám sát thiết bị đầu cuối (máy chủ/máy trạm) phát hiện nhiễm mã độc APT; ○ Giám sát ATTT lớp mạng tại TTDL: Phát hiện kết nối C&C trong phân vùng mạng giám sát; Phát hiện Shellcode/ payload tấn công trong traffic mạng thuộc phân vùng mạng giám sát;	- Viettel cung cấp tài khoản truy cập hệ thống/công cụ giám sát cho cán bộ Sở TT&TT tỉnh Ninh Thuận theo vai trò Tier 2 (đảm nhận việc quản trị kiểm tra, xác minh và xử lý các sự kiện theo hướng dẫn đòi hỏi cần tài khoản quản trị... của máy chủ/thiết bị). - Các vai trò nhân sự còn lại do Viettel đảm nhận.	

	○ Giám sát ATTT hệ thống/dịch vụ vùng biên: dựa trên log của các giải pháp/thiết bị bảo mật tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Ninh Thuận. + Thực hiện các hành động được định nghĩa sẵn nhằm ngăn chặn nhanh chóng các sự cố, tránh gây thiệt hại về mặt kinh tế, dữ liệu, hình ảnh... của Sở TT&TT tỉnh Ninh Thuận. + Theo dõi quá trình xử lý, đóng các ticket xử lý xong. + Cán bộ trực Tier 1 của đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện công việc giám sát tại văn phòng của đơn vị cung cấp dịch vụ và chỉ thực hiện tác vụ giám sát. Các tác vụ thay đổi, cấu hình hệ thống do cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận thực hiện. • Tier 2 (Trung tâm THDL tỉnh Ninh Thuận) + Đội ngũ quản trị xử lý cảnh báo theo hướng dẫn được gán từ đội ngũ Tier 1. + Với các vấn đề khó xử lý không thành công theo hướng dẫn hoặc chưa có hướng dẫn, cần chuyên môn sâu như phân tích mã độc, điều tra truy vết,... thì chuyển cho Tier 3 xử lý. • Tier 3 (Viettel) Là đội ngũ có chuyên gia/chuyên môn cao nhất về ATTT phối hợp với Quản trị hệ thống và đối tác hỗ trợ xử lý sự cố (nếu có) để cùng thực hiện các bước sau: + Phân tích mã độc. + Phân tích điều tra sâu về nguồn tấn công, phát hiện để phòng các tấn công. + Phân tích, xử lý các sự cố chưa có hướng dẫn hoặc Tier1 và Tier2 (quản trị hệ thống/ATTT của Sở TT&TT tỉnh Ninh Thuận) xử lý không thành công. + Hỗ trợ phân tích, xử lý các sự cố lớn, phức tạp, sự cố diện rộng ảnh hưởng nhiều hệ thống: tấn công APT, tấn công xâm nhập ứng dụng. + Cán bộ trực Tier 3 của đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện công việc tại văn		
--	---	--	--

phòng của đơn vị cung cấp dịch vụ, hỗ trợ xử lý sự cố thông qua kết nối mạng do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận mở. • Content Analysis (Viettel) + Tính chính, tối ưu các cảnh báo không đảm bảo chất lượng (về số lượng, tỷ lệ False positive) + Phân tích thông tin sự cố nội bộ và bên ngoài tạo cảnh báo, tối ưu hóa luật. + Cập nhật rule phát hiện các kỹ thuật tấn công mới. + Cán bộ Content Analysis thực hiện công việc tại văn phòng của đơn vị cung cấp dịch vụ, tối ưu cảnh báo trên hệ thống quản lý tập trung. • Threat Analysis (Viettel) + Thực hiện Threat Hunting với các Threat mới để cập nhật vào các sản phẩm/công cụ và đưa ra cảnh báo. + Định kỳ hàng quý thực hiện rà soát mã độc, webshell, dấu hiệu bị tấn công trên các máy chủ thuộc hệ thống quan trọng. + Cán bộ Threat Analysis của đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện công việc tại văn phòng của đơn vị cung cấp dịch vụ, cảnh báo cho Sở TT&TT tỉnh Ninh Thuận thông qua hệ thống/công cụ giám sát. + Thực hiện cảnh báo lỗ hổng ATTT nghiêm trọng: Cảnh báo các lỗ hổng ATTT mức nghiêm trọng (theo thang đo CVSS 3.0 điểm từ 7 đến 10) của mức hệ điều hành và các ứng dụng phổ biến (Microsoft, Google, Cisco, Adobe, Oracle, VMware, Apache, IBM). • SOC Manager (Viettel) + Quản lý điều hành việc xử lý các cảnh báo, sự cố theo KPI, đảm bảo chất lượng dịch vụ theo SLA. + Báo cáo, đánh giá, cải thiện chất lượng hoạt động của SOC. + Báo cáo xử lý sự cố (nếu có). + Điều hành xử lý các sự cố phát sinh trên hệ thống.		
---	--	--

	+ Cán bộ SOC Manager của đơn vị cung cấp dịch thực hiện công việc tại văn phòng của đơn vị cung cấp dịch vụ, thực hiện các báo cáo tháng hoặc quý hoặc năm (theo thỏa thuận) bằng văn bản cho Sở TT&TT tỉnh Ninh Thuận.		
2	Phần mềm điều phối, tự động hóa và phản ứng an ninh mạng Viettel Security Orchestration Automation & Response (VCS-CyCir) cho hệ thống SOC Cloud Lite - VCS-CyCir tự động thu thập cảnh báo và sự kiện từ SIEM; - VCS-CyCir có thể phân loại mức độ ưu tiên của cảnh báo, đảm bảo rằng các sự cố dựa trên thông tin thu thập từ các nguồn khác sẽ được ưu tiên dựa trên mức độ nghiêm trọng và mức độ ảnh hưởng. - VCS-CyCir có thể tự động tạo sự cố (incident) nhằm giảm nhiễu, giảm khối lượng công việc của người vận hành. Một số tính năng khác của VCS-CyCir bao gồm: - Thu thập và quản lý bằng chứng (evidence) cho sự cố. - Đồ thị quan hệ trực quan các đối tượng liên quan trong sự cố. - Lập lịch và xuất báo cáo qua giao diện trực quan. - Quản lý ticket xử lý, gán đơn vị/người xử lý theo tổ chức. - Định nghĩa các thỏa thuận mức dịch vụ (service-level agreement – SLA) phù hợp với tính chất của tổ chức, tính chất của yêu cầu. - Thông báo ticket mới, ticket sắp hết hạn. - Thống kê chỉ số đánh giá thực hiện công việc (Key Performance Indicator –KPI) ticket xử lý theo từng đơn vị. - Hỗ trợ đồ thị quan hệ trực quan các đối tượng liên quan đến sự cố.		Thành phần cài đặt trên hệ thống Cloud của Viettel
3	Phần mềm giám an ninh mạng Viettel Security Information & Event Management (VCS-CyM) cho hệ thống SOC Cloud Lite		Thành phần tập trung được cài đặt trên hệ thống Cloud của



	- Khả năng cảnh báo thời gian thực (Real Time Alert) cho phép gửi thông tin cảnh báo thời gian thực từ hệ thống ngay khi có sự cố xảy ra. - Agent thu thập Log trên Windows; Agent thu thập Log trên Linux; Thu thập Windows Event; Thu thập Log qua Syslog. - Cung cấp sẵn các bộ chuẩn hóa Log. - Tìm kiếm nhanh Alert, Trích xuất kết quả tìm kiếm - Dashboard & Report: Cung cấp sẵn các biểu đồ, báo cáo phổ biến; Cho phép người dùng định nghĩa báo cáo từ các biểu đồ có sẵn; Gửi báo cáo định kỳ qua Email; Báo cáo trích xuất ra file. - Thêm nhanh điều kiện tìm kiếm từ giao diện - Giao diện trực quan soạn thảo luật phát hiện cảnh báo.	Viettel, agent thu thập cài đặt trên máy chủ tại TTTHDL tỉnh Ninh Thuận
4	Phần mềm giám sát lớp mạng Viettel Network Security Monitoring (VCS-NSM) cho hệ thống SOC Cloud Lite - Phát hiện tấn công rà quét mật khẩu trong mạng. - Phát hiện dấu hiệu tấn công từ chối dịch vụ. - Phát hiện dấu hiệu tấn công rà quét lỗ hổng. - Phát hiện dấu hiệu tấn công ứng dụng Web (SQL Injection, XSS,...) - Phát hiện tấn công APT. - Phát hiện dấu hiệu rà quét thông tin mạng. - Phát hiện dấu hiệu khai thác dịch vụ. - Mô hình out-of-band, dễ dàng triển khai - Mô hình triển khai linh hoạt, dễ dàng mở rộng với mô hình phân tán. - Hỗ trợ phân tích điều tra sâu sự cố an toàn thông tin.	Cài đặt trên máy chủ sẵn có của Sở TT&TT tỉnh Ninh Thuận tại TTTHDL
5	Phần mềm giám sát bất thường trên máy chủ, máy trạm – Viettel Endpoint Detection & Response (VCS-aJIANT) hỗ trợ 21 máy chủ cho hệ thống SOC Cloud Lite	Thành phần tập trung được cài đặt trên hệ thống Cloud của Viettel; agent thu



- Sử dụng công nghệ giám sát các hành vi ở mức sâu nhất của hệ thống (mức driver): EDR sử dụng công nghệ Filter Driver giám sát tất cả các hành vi liên quan đến File, Process, Memory, Registry, Network trên máy tính người dùng và server. Các hành vi được xác định là nghi ngờ được đẩy về hệ thống Back-end phân tích tập trung. - Giám sát các hành vi ở mức sâu (mức nhân hệ điều hành) trên máy trạm: giám sát và cảnh báo tất cả các hành vi bất thường liên quan đến File, Process, Memory, Registry, Network trên máy trạm windows, máy chủ windows. - Phân tích hành vi và xử lý tập trung. Tập hợp các đối tượng khả nghi (máy trạm, cảnh báo) được đưa vào xử lý tập trung trong luồng xử lý khép kín. - Cảnh báo kịp thời các bất thường phát hiện trên máy chủ, máy trạm. - Hiệu năng hoạt động chỉ chiếm <1% tài nguyên hệ thống. - Cung cấp giao diện khép kín điều tra các cuộc tấn công theo từng incident (IR Flow): Detection - Investigation - Response: Cho phép điều tra phản ứng trên một giao diện duy nhất và cung cấp đầy đủ công cụ hỗ trợ tương ứng;		thập cài đặt trên máy chủ tại TTTHDL tỉnh Ninh Thuận
--	--	--

3. Yêu cầu kỹ thuật đối với dịch vụ giám sát ATTT mạng 24/7

Dịch vụ giám sát ATTT mạng 24/7 cho hệ thống CNTT tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Ninh Thuận	
1	Yêu cầu kỹ thuật với cán bộ cấp độ 1 (Tier 1)
	Thực hiện hoạt động giám sát 24/7 cho hệ thống CNTT tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Ninh Thuận
	Chịu trách nhiệm về việc giám sát, phân tích sơ bộ nhằm nhận diện và phân loại các sự kiện ATTT được cung cấp từ hệ thống các công cụ và từ các bộ phận, quy trình hoạt động khác. Nội dung giám sát cơ bản gồm: - Giám sát thiết bị đầu cuối (máy chủ/máy trạm) phát hiện nhiễm mã độc APT; - Giám sát lớp mạng: Phát hiện kết nối C&C; Phát hiện Shellcode/payload tấn công trong traffic mạng. - Giám sát ATTT hệ thống/dịch vụ vùng biên: dựa trên log của các giải pháp/thiết bị bảo mật tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Ninh Thuận.
	Thực hiện các hành động được định nghĩa sẵn nhằm ngăn chặn nhanh chóng các sự



	cố, tránh gây thiệt hại về mặt kinh tế, dữ liệu, hình ảnh của chủ đầu tư.
	Theo dõi quá trình xử lý, đóng các ticket xử lý xong.
	Cán bộ trực Tier 1 của đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện công việc giám sát tại văn phòng của đơn vị cung cấp dịch vụ và chỉ thực hiện tác vụ giám sát. Các tác vụ thay đổi, cấu hình hệ thống do cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận thực hiện.
2	Yêu cầu kỹ thuật với cán bộ cấp độ 3 (Tier 3)
	Phân tích mã độc khi có sự cố
	Phân tích điều tra sâu về nguồn tấn công, phát hiện để phòng tấn công
	Phân tích, xử lý các sự cố chưa có hướng dẫn hoặc Tier1 và Tier2 (quản trị hệ thống/ATTT của chủ đầu tư) xử lý không thành công
	Hỗ trợ phân tích, xử lý các sự cố lớn, phức tạp, sự cố diện rộng ảnh hưởng nhiều hệ thống: tấn công APT, tấn công xâm nhập ứng dụng, tấn công DDoS
	Cán bộ trực Tier 3 của đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện công việc tại văn phòng của đơn vị cung cấp dịch vụ, hỗ trợ xử lý sự cố thông qua kết nối mạng do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận mở.
3	Yêu cầu kỹ thuật đối với cán bộ phân tích nội dung (Content Analysis)
	Tinh chỉnh, tối ưu các cảnh báo không đảm bảo chất lượng (về số lượng, tỷ lệ False positive)
	Phân tích thông tin sự cố nội bộ và bên ngoài tạo cảnh báo, tối ưu hóa luật
	Cập nhật rule phát hiện các kỹ thuật tấn công mới
	Cán bộ Content Analysis thực hiện công việc tại văn phòng của đơn vị cung cấp dịch vụ, tối ưu cảnh báo trên hệ thống quản lý tập trung.
4	Yêu cầu kỹ thuật đối với cán bộ phân tích lỗ hổng ATTT (Threat Analysis)
	Thực hiện Threat Hunting với các Threat mới để cập nhật vào các sản phẩm/công cụ và đưa ra cảnh báo
	Định kỳ hàng quý thực hiện rà soát mã độc, webshell, dấu hiệu bị tấn công trên các máy chủ thuộc hệ thống quan trọng
	Cán bộ Threat Analysis của đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện công việc tại văn phòng của đơn vị cung cấp dịch vụ, cảnh báo cho chủ đầu tư thông qua hệ thống/công cụ giám sát
5	Yêu cầu kỹ thuật đối với cán bộ quản lý SOC (SOC Manager)
	Quản lý điều hành việc xử lý các cảnh báo, sự cố theo KPI, đảm bảo chất lượng dịch vụ theo SLA
	Báo cáo, đánh giá, cải thiện chất lượng hoạt động của SOC
	Điều hành xử lý các sự cố phát sinh trên hệ thống
	Cán bộ SOC Manager của đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện công việc tại văn phòng của đơn vị cung cấp dịch vụ, thực hiện các báo cáo tháng hoặc quý hoặc năm (theo thỏa thuận) bằng văn bản cho chủ đầu tư



	Báo cáo xử lý sự cố (nếu có)
6	Yêu cầu demo (trong trường hợp chủ đầu tư yêu cầu để phục vụ công tác đánh giá hồ sơ dự thầu) Nhà thầu phải thực hiện chuẩn bị công cụ, thực hiện cài đặt, cấu hình tích hợp với hệ thống mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Ninh Thuận và demo các kịch bản giám sát, xử lý cảnh báo/tấn công theo thông báo của chủ đầu tư để phục vụ công tác đánh giá hồ sơ dự thầu nếu cần. Thời gian kể từ khi có thông báo về thời gian, kịch bản cho tới khi hoàn thành cài đặt, tích hợp, demo/trình bày giải pháp trong vòng 03 ngày.
7	Yêu cầu về công cụ, phần mềm giám sát kèm theo Phần mềm giám sát bất thường trên Endpoint: - Sử dụng công nghệ giám sát các hành vi ở mức sâu nhất của hệ thống (mức driver): EDR sử dụng cộng nghệ Filter Driver giám sát tất cả các hành vi liên quan đến File, Process, Memory, Registry, Network trên máy tính người dùng và server. Các hành vi được xác định là nghi ngờ được đẩy về hệ thống Back-end phân tích tập trung Phần mềm giám sát lớp mạng: - Phát hiện tấn công rà quét mật khẩu trong mạng. - Phát hiện dấu hiệu tấn công từ chối dịch vụ. - Phát hiện dấu hiệu tấn công rà quét lỗ hổng. - Phát hiện dấu hiệu tấn công ứng dụng Web (SQL Injection, XSS,...) - Phát hiện tấn công APT. - Phát hiện dấu hiệu rà quét thông tin mạng. - Phát hiện dấu hiệu khai thác dịch vụ. - Mô hình out-of-band, dễ dàng triển khai - Mô hình triển khai linh hoạt, dễ dàng mở rộng với mô hình phân tán. - Hỗ trợ phân tích điều tra sâu sự cố an toàn thông tin. Phần mềm giám sát an ninh mạng - Khả năng cảnh báo thời gian thực (Real Time Alert) cho phép gửi thông tin cảnh báo thời gian thực từ hệ thống ngay khi có sự cố xảy ra. - Agent thu thập Log trên Windows; Agent thu thập Log trên Linux; Thu thập Windows Event; Thu thập Log qua Syslog. - Cung cấp sẵn các bộ chuẩn hóa Log. - Tìm kiếm nhanh Alert, Trích xuất kết quả tìm kiếm - Dashboard & Report: Cung cấp sẵn các biểu đồ, báo cáo phổ biến; Cho phép người dùng định nghĩa báo cáo từ các biểu đồ có sẵn; Gửi báo cáo định kỳ qua Email; Báo cáo trích xuất ra file. - Thêm nhanh điều kiện tìm kiếm từ giao diện Giao diện trực quan soạn thảo luật phát hiện cảnh báo
	Phần mềm tự động điều phối và phản ứng an toàn thông tin: - Tự động thu thập cảnh báo và sự kiện từ SIEM; - Phân loại mức độ ưu tiên của cảnh báo

	- Tự động tạo sự cố (incident) - Thu thập và quản lý bằng chứng cho sự cố - Đồ thị quan hệ trực quan các đối tượng liên quan trong sự cố - Lập lịch và xuất báo cáo qua giao diện trực quan - Quản lý ticket xử lý, gán đơn vị/người xử lý theo tổ chức - Định nghĩa các thỏa thuận mức dịch vụ (service-level agreement – SLA) phù hợp với tính chất của tổ chức, tính chất của yêu cầu - Thông báo ticket mới, ticket sắp hết hạn - Thống kê chỉ số đánh giá thực hiện công việc (Key Performance Indicator –KPI) ticket xử lý theo từng đơn vị - Hỗ trợ đồ thị quan hệ trực quan các đối tượng liên quan đến sự cố
--	---

4. Yêu cầu về triển khai

STT	Nội dung yêu cầu
1	Nhà thầu phải thực hiện khảo sát, phối hợp với nhân sự của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận triển khai các thành phần giám sát phát hiện bất thường trên máy chủ, giám sát lớp mạng (trên máy chủ do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận trang bị) tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, thực hiện thu thập các loại log trên hệ điều hành, log thiết bị mạng/bảo mật đảm bảo về hệ thống tập trung (có tính năng thu thập, chuẩn hóa, lưu trữ phân tích phát hiện và cảnh báo) đảm bảo khả năng lưu trữ log tối thiểu 03 tháng.
2	Nhà thầu phải có sẵn các hệ thống với các thành phần tập trung giám sát endpoint, thu thập phân tích log, quản lý và xử lý các cảnh báo tại Trung tâm dữ liệu/Site của nhà thầu. Trong trường hợp triển khai các phần mềm (bao gồm: Phần mềm SIEM, Công cụ giám sát và xử lý cảnh báo; Thành phần tập trung phần mềm Giám sát bất thường trên Endpoint) tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh thì nhà thầu phải đảm bảo về mặt phần cứng máy chủ.
3	- Nhà thầu phải cung cấp tài khoản truy cập hệ thống/công cụ giám sát theo vai trò Tier 2 (quản trị kiểm tra, xác minh và xử lý các sự kiện theo hướng dẫn đòi hỏi cần tài khoản quản trị... của máy chủ/thiết bị) - Thực hiện hướng dẫn nhân sự của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận về luồng quy trình phối hợp, sử dụng công cụ để phối hợp trong quá trình cung cấp dịch vụ. - Thực hiện cấu hình kết nối chia sẻ tình hình giám sát với hệ thống kỹ thuật của Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) theo quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

PHỤ LỤC 03: NHÂN SỰ THAM GIA THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG*(Đính kèm Hợp đồng số 1201/2023/HĐ-STTTT-VIETTEL)*

STT	Họ và tên	Vị trí công việc
1	Nguyễn Sỹ Sơn	Quản lý dự án
2	Nguyễn Công Cường	SOC Manager/Trưởng nhóm giám sát ATTT
3	Nguyễn Tiến Đức	Nhân sự giám sát ATTT (Nhân sự Tier 1)
4	Trần Viết Khánh	Nhân sự giám sát ATTT (Nhân sự Tier 1)
5	Nguyễn Hoàng Giang	Nhân sự giám sát ATTT (Nhân sự Tier 1)
6	Nguyễn Văn Hoàng	Nhân sự giám sát ATTT (Nhân sự Tier 1)
7	Chào Dìn Huy	Nhân sự giám sát ATTT (Nhân sự Tier 1)
8	Nguyễn Trọng Hiệp	Nhân sự giám sát ATTT (Nhân sự Tier 1)
9	Lê Quang Huy	Nhân sự phân tích tối ưu (Nhân sự Tier 3)
10	Nguyễn Văn Huy	Nhân sự phân tích tối ưu (Nhân sự Tier 3)
11	Vũ Thị Mai Anh	Nhân sự phân tích tối ưu (Nhân sự Tier 3)
12	Mai Xuân Cường	Nhân sự hunting và xử lý sự cố (Nhân sự Tier 3)
13	Trần Minh Quảng	Nhân sự hunting và xử lý sự cố (Nhân sự Tier 3)
14	Nguyễn Hoàng Hải	Nhân sự triển khai

ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

1. Định nghĩa	Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1.1. "Chủ đầu tư" là tổ chức được quy định tại E-ĐKCT; 1.2. "Hợp đồng" là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo; 1.3. "Nhà thầu" là Nhà thầu trúng thầu (có thể là Nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại E-ĐKCT; 1.4. "Nhà thầu phụ" là nhà thầu có tên trong danh sách các nhà thầu phụ do Nhà thầu đề xuất trong E-HSDT và được Nhà thầu ký hợp đồng để thực hiện một phần công việc của gói thầu; 1.5. "Tài liệu Hợp đồng" là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng; 1.6. "Giá hợp đồng" là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp dịch vụ. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có); 1.7. "Ngày" là ngày dương lịch; tháng là tháng dương lịch; 1.8. "Dịch vụ phi tư vấn" bao gồm một hoặc một số hoạt động: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu; 1.10. "Hoàn thành" là việc Nhà thầu hoàn tất các nội dung công việc theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng; 1.11. "Địa điểm cung cấp dịch vụ" là địa điểm được quy định tại E-ĐKCT; 1.12. "Bên" là Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu, tùy từng trường hợp. 1.13. "An toàn thông tin" (ATTT): là hành động ngăn cản, phòng ngừa sự sử dụng, truy cập, tiết lộ, gián đoạn, chia sẻ, phát tán, ghi lại, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép thông tin và hệ thống thông tin nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin.
2. Thứ tự ưu tiên	2.1. Tất cả các tài liệu nêu tại Mục 2.2 E-ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau. 2.2. Các tài liệu cấu thành hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:

	a) Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; b) Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; c) Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng; d) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; d) E-ĐKCT; e) E-ĐKC; g) E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT của Nhà thầu; h) E-HSMT và các tài liệu sửa đổi E-HSMT (nếu có); i) Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT.
3. Luật và ngôn ngữ	3.1. Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam; 3.2. Ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.
4. Ủy quyền	Trừ khi có quy định khác nêu tại E-ĐKCT , Chủ đầu tư có thể ủy quyền thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào của mình cho người khác, sau khi thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu và có thể rút lại quyết định ủy quyền sau khi đã thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu.
5. Thông báo	5.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại E-ĐKCT. Thuật ngữ “bằng văn bản” có nghĩa là hình thức truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông tin. 5.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.
6. Bảo đảm thực hiện hợp đồng	6.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng cách nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam và là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu, theo Mẫu số 14 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định tại E-ĐKCT. 6.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng. 6.3. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại E-ĐKCT.
7. Nhà thầu phụ	7.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT để thực hiện một phần công việc nêu trong E-HSDT. Việc sử

	dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của Nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã được quy định tại Mục này chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận. 7.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà thầu phụ theo các điều khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu phụ. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho các công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT. 7.3. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT.
8. Giải quyết tranh chấp	8.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải. 8.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định quy định tại E-ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại E-ĐKCT.
9. Phạm vi cung cấp	Dịch vụ phi tư vấn sẽ được cung cấp theo quy định tại Chương IV được đính kèm thành Phụ lục và là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các loại dịch vụ mà Nhà thầu phải cung cấp và đơn giá của các loại dịch vụ đó.
10. Tiến độ cung cấp dịch vụ phi tư vấn	Tiến độ cung cấp dịch vụ phi tư vấn và thời gian dự kiến hoàn thành phải được thực hiện theo quy định tại Mẫu số 10 Chương IV.
11. Trách nhiệm của Nhà thầu	Nhà thầu phải cung cấp dịch vụ phi tư vấn trong phạm vi cung cấp quy định tại Mục 9 E-ĐKC và theo tiến độ cung cấp dịch vụ phi tư vấn và lịch hoàn thành quy định tại Mục 10 E-ĐKC.
12. Loại hợp đồng và giá hợp đồng	12.1. Loại hợp đồng theo quy định tại E-ĐKCT. 12.2. Giá hợp đồng được ghi tại E-ĐKCT là toàn bộ chi phí để thực hiện hoàn thành việc cung cấp dịch vụ phi tư vấn của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu.
13. Điều chỉnh thuế	Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT .
14. Tạm ứng	14.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại E-ĐKCT , sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm

	ứng phải được phát hành bởi một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam và có hiệu lực cho đến khi hoàn trả hết khoản tiền tạm ứng; giá trị của bảo lãnh tạm ứng sẽ được giảm dần theo số tiền tạm ứng mà Nhà thầu hoàn trả. Không tính lãi đối với tiền tạm ứng. 14.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. Nhà thầu sẽ bị thu hồi giá trị bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục đích hoặc tạm ứng mà không sử dụng quá thời gian 03 tháng kể từ thời điểm phải thu hồi tạm ứng theo quy định của hợp đồng.
15. Thanh toán	15.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm theo hóa đơn mô tả dịch vụ đã thực hiện khi đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT. Trường hợp Chủ đầu tư thanh toán chậm, Nhà thầu sẽ được trả lãi trên số tiền thanh toán chậm vào lần thanh toán kế tiếp. Lãi suất thanh toán chậm được tính từ ngày mà lẽ ra phải thanh toán cho đến ngày thanh toán thực tế và mức lãi suất áp dụng là mức lãi suất hiện hành đối với các khoản vay thương mại bằng VND. 15.2. Đồng tiền thanh toán là: VND. 15.3. Việc giảm trừ thanh toán trên cơ sở chất lượng dịch vụ thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.
16. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng	16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó. 16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được

	từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. 16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 15.1 E-ĐKC và Mục 15.2 E-ĐKC không áp dụng đối với các thông tin sau đây: a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền; b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu; c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp; d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật thông tin. 16.4. Các quy định tại Mục 15 E-ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một bên đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ. 16.5. Các quy định tại Mục 15 E-ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lý do gì.
17. Phạt và bồi thường thiệt hại	Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại E-ĐKCT .
18. Bất khả kháng	18.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. 18.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cần trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế. 18.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn,

	định công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước. 18.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng. 18.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra.
19. Điều chỉnh hợp đồng	19.1 Việc điều chỉnh hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau: a) Bổ sung hạng mục công việc cần thiết ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng; b) Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng; c) Các nội dung khác quy định tại E-ĐKCT. 19.2. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng. 19.3. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Nhà thầu có thể đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí bao gồm ít nhất các nội dung sau đây: a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết. b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả và ước tính các chi phí (bao gồm cả chi phí vòng đời, nếu có) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư. c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng. 19.4. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất này chứng minh được một trong các lợi ích dưới đây: a) Rút ngắn thời gian thực hiện dịch vụ; b) Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư; c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả, an toàn hoặc tính bền vững

	của dịch vụ; d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư. Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại E-ĐKCT đối với phần giá trị giảm giá hợp đồng. Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm tăng giá hợp đồng nhưng giảm chi phí vòng đời do tác động của các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d Mục này, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá hợp đồng.
20. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng	Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp sau đây: 20.1. Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của các bên tham gia hợp đồng; 20.2. Thay đổi phạm vi cung cấp, biện pháp cung cấp do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng; 20.3. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư và nhà thầu chỉ được thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh sau khi được người có thẩm quyền cho phép. 20.4. Các trường hợp khác quy định tại E-ĐKCT.
21. Chấm dứt hợp đồng	21.1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây tổn hại đến các biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về sai phạm trong hợp đồng trong các trường hợp sau: - Nhà thầu không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được Chủ đầu tư gia hạn; - Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng; - Nhà thầu bị mất khả năng thanh toán hoặc phá sản; - Có bằng chứng cho thấy Nhà thầu đã vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu trong quá

	trình đấu thầu hoặc thực hiện Hợp đồng: -Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng theo điểm a Mục 21.1 E-ĐKC, Chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt và chịu trách nhiệm đối với phần hợp đồng do mình thực hiện. b) Nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng bằng cách gửi văn bản thông báo cho Chủ đầu tư trong vòng ba mươi (30) ngày trong các trường hợp sau đây: - Nếu Chủ đầu tư không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào phải trả cho Nhà thầu theo Hợp đồng và không có tranh chấp theo Mục 8 E-ĐKC về việc này trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Nhà thầu về việc quá hạn thanh toán. - Nếu vì lý do bất khả kháng, trong thời gian không dưới sáu mươi (60) ngày, nhà thầu không thể thực hiện được hợp đồng. 21.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường hợp đó, hợp đồng sẽ chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước đó hoặc sau đó.
22. Phát hiện và khắc phục sai sót	22.1. Chủ đầu tư thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ phi tư vấn theo nguyên tắc và cách thức như quy định tại E-ĐKCT. Chủ đầu tư có thể hướng dẫn Nhà thầu tự đánh giá và phát hiện sai sót, kiểm tra nội dung công việc mà Chủ đầu tư cho rằng có thể có sai sót. Thời hạn trách nhiệm đối với sai sót được quy định tại E-ĐKCT. 22.2. Trường hợp phát sinh sai sót trong quá trình Nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, trước khi kết thúc hợp đồng, Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu về các sai sót cần khắc phục. Khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, Nhà thầu có trách nhiệm kịp thời khắc phục sai sót trong khoảng thời gian hợp lý mà Chủ đầu tư quy định trong thông báo. Trường hợp Nhà thầu không khắc phục xong sai sót trong khoảng thời gian cho phép, Chủ đầu tư sẽ đánh giá chi phí cần thiết để khắc phục sai sót và

	yêu cầu Nhà thầu thanh toán, đồng thời phạt thực hiện hợp đồng đối với Nhà thầu như quy định tại Mục 17.
23. Nhân sự¹	23.1. Nhà thầu phải huy động tất cả nhân sự như đã đề xuất trong E-HSDT để thực hiện các nội dung công việc trừ trường hợp Chủ đầu tư có thỏa thuận khác. Trường hợp cần thiết phải thay đổi nhân sự thì Nhà thầu phải báo cáo và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn so với nhân sự đã đề xuất trước đó. 23.2. Trường hợp nhân sự mất năng lực hành vi dân sự hoặc không hoàn thành tốt công việc của mình thì Chủ đầu tư có văn bản yêu cầu thay thế. Khi nhận được văn bản yêu cầu thay thế nhân sự của Chủ đầu tư, trong thời gian quy định tại E-ĐKCT, Nhà thầu phải thực hiện thay thế nhân sự có năng lực và kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do Nhà thầu chịu.
24. Giải quyết tranh chấp	24.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải. 24.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại Mục 8.2 E-ĐKC kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại Mục 8 E-ĐKC.

¹ Trường hợp gói thầu không yêu cầu nhân sự chủ chốt thì bỏ Mục này

ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG E-ĐKCT

E-ĐKC 1.1	Chủ đầu tư là: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận - Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi, Phường Kinh Dinh, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. - Số điện thoại: 0259 3922752 Fax: 02593920292
E-ĐKC 1.3	- Nhà thầu là: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội - Mã số doanh nghiệp: 0100109106; địa chỉ: Lô D26, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
E-ĐKC 1.11	Địa điểm cung cấp dịch vụ là: Tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh do Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Địa chỉ: Số 17 đường Nguyễn Trãi, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
E-ĐKC 2.2	Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: 1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phạm vi cung cấp và bảng giá cùng các Phụ lục khác); 2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 4. E-ĐKC1 của hợp đồng; 5. E-ĐKC của hợp đồng; 6. E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có); 7. E-HSMT và các tài liệu sửa đổi E-HSMT (nếu có); 8. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có)..
E-ĐKC 5.1	Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây: Người nhận: <i>Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận.</i> Địa chỉ: Số 17 Nguyễn Trãi, Kinh Dinh, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. Điện thoại: (0259) 3920292 Số Fax: (0259) 3920292. Địa chỉ email: sotttt@ninhthuan.gov.vn
E-ĐKC 6.1	- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và phải là bảo đảm không có điều kiện. - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 136.500.000 đồng

	(Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn), tương ứng 3% giá trị hợp đồng. - Thời gian nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Nhà thầu phải nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Chủ đầu tư trong vòng 10 ngày kể từ khi ký hợp đồng. - Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày 30/12/2028 (thời gian triển khai 1 tháng + thời gian cung cấp dịch vụ (60 tháng)).
E-ĐKC 6.3	Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng được tự động giải toả ngay sau khi hết thời hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại hợp đồng.
E-ĐKC 7.1	Danh sách nhà thầu phụ: không áp dụng
E-ĐKC 7.3	Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: không áp dụng.
E-ĐKC 8.2	- Thời gian để tiến hành hòa giải: 30 ngày. - Giải quyết tranh chấp: + Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên sẽ cố gắng thương lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa giải. + Trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp hợp đồng, các bên sẽ gửi vấn đề lên trọng tài (hoặc Tòa án có thẩm quyền tại tỉnh Ninh Thuận) để xử lý tranh chấp theo các quy tắc của Việt Nam/ theo quy định của pháp luật. Quyết định của trọng tài (hoặc Tòa án) là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các Bên. An phí, lệ phí (nếu có) sẽ do Bên thua kiện chịu.
E-ĐKC 12.1	Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.
E-ĐKC 12.2	Giá hợp đồng: Quy định tại Điều 5 của hợp đồng.
E-ĐKC 13	Điều chỉnh thuế: được phép. trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời Nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng"].
E-ĐKC 14.1	Tạm ứng: Không áp dụng
E-ĐKC 15.1	- Phương thức thanh toán: quy định tại Điều 5 của hợp

	đồng này.
E-ĐKC 15.3	Giảm trừ thanh toán: Không áp dụng.
E-ĐKC 17	1. Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng. <i>Trường hợp áp dụng phạt vi phạm hợp đồng thì quy định như sau:</i> Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 18 E-ĐKCT, nếu Nhà thầu không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung công việc theo đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với: 1%/tuần đối với phần giá trị công việc chậm thực hiện cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ tối đa đến 8 % giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm. Khi đạt đến mức phạt tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 21 E-ĐKCT. Trường hợp không kịp thời khắc phục sai sót theo thông báo của Chủ đầu tư, Nhà thầu có trách nhiệm nộp tiền phạt thực hiện hợp đồng tương ứng với 100 % chi phí cần thiết để khắc phục sai sót. 2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng. - Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế công việc phát sinh, liên quan đến việc hệ thống bị tấn công làm ảnh hưởng thất thoát dữ liệu.
E-ĐKC 19.1(c)	Các nội dung khác về hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng: Trường hợp có khối lượng, số lượng tăng hoặc giảm trong quá trình thực hiện hợp đồng và không do lỗi của nhà thầu gây ra thì hai Bên sẽ thống nhất ký phụ lục để làm căn cứ thực hiện và việc tính giá trị tăng hoặc giảm được thực hiện như sau: - Đơn giá thanh toán theo đơn giá hợp đồng đã ký kết. - Khối lượng thanh toán: Là khối lượng thực tế đã thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu trong thời gian thực hiện hợp đồng, kèm theo biên bản giao nhận nghiệm thu giữa hai bên. - Giá trị thanh lý hợp đồng căn cứ vào khối lượng thực tế đã thực hiện, đơn giá hợp đồng đã ký để tiến hành thanh lý hợp đồng.
E-ĐKC 20.4	Các trường hợp khác:theo quy định của pháp luật hiện hành.



E-ĐKC 22.1	Chủ đầu tư thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ phi tư vấn theo nguyên tắc và cách thức như sau: Theo đúng quy định tại <i>Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.</i> Thời hạn trách nhiệm đối với sai sót: Nhà thầu khắc phục, hiệu chỉnh các sai sót trong vòng 12 giờ.
E-ĐKC 23.2	Thời gian Nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thay thế nhân sự của Chủ đầu tư.